

0005301-49.2017.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Flora

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005301-49.2017.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005301-49.2017.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Flora

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Ofício, Boletim de Ocorrência - 619/2017 - DEL. POL. UBATUBA, 778/2017 - 3ª Cia/PAMB - 2º Pelotão Policiamento Ambiental de Ubatuba, 4026/2017 - 3ª Cia/PAMB - 2º Pelotão Policiamento Ambiental de Ubatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Ferreira de Souza

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 38-A, 40 e 48, todos da Lei nº 9.605/98.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no mês de agosto de 2017, na Travessa da Estrada da Colônia de Férias, nº 300, Pé da Serra, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado danificou vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, dificultou a regeneração natural da vegetação e causou dano direto à unidade de conservação.

Auto de Infração e Boletim de Ocorrência Ambiental juntados a fls. 07/14.

Laudo pericial acostado a fls. 41/44.

A denúncia foi recebida no dia 02 de fevereiro de 2018 (fls. 55).

Em audiência, foi apresentada proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, a qual foi prontamente aceita pelo acusado, e consequentemente, homologada (fls. 69/70).

Ocorre que o réu não cumpriu o acordo estabelecido, razão pela qual foi revogado o benefício da suspensão condicional, nos termos do artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95 (fls. 113/114).

Defesa escrita a fls. 122/123.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 128).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como o acusado foi interrogado (fls. 169 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pugnou pela procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 165/168).

A Defesa, por sua vez, sustentando a ausência de dolo na conduta do acusado, requereu a improcedência da ação com sua consequente absolvição (fls. 173/176).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o réu confirmou que efetuou o corte de algumas árvores e a limpeza de uma parte do terreno, onde plantou alguns produtos para sua subsistência (fls. 31).

Em Juízo, ANTONIO mencionou ser o responsável pela área e alegou que construiu no local um barraco e um cerco, onde cria algumas galinhas. Por fim, registrou que não tinha ciência que o terreno está situado em área do Parque Estadual.

Cumprе consignar que a confissão judicial, ainda que parcial, constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância.

No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor, pois é cediço que “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, São Paulo, pág. 469).

Nesse sentido:

“CRIME AMBIENTAL - confissão do apelante no IP e em Juízo - conexão com o restante

da prova produzida - atipicidade por ausência de dano afastada, estudo sobre a planta que se mostrou insuficiente para afastar a prova acusatória - ignorância não apontada, por ser pessoa com contato social geral - penas bem dosadas - RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP - Apelação 0003199-80.2007.8.26.0294, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 31/05/2011).

"Crime ambiental. Dano à Unidade de Conservação (art. 40, 'caput', da Lei nº 9.605/98). Desmatamento de área de proteção ambiental para construção de moradia. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares Ambientais. Confissão em Juízo, ademais. Princípio da insignificância. Hipótese excludente não prevista em lei. Não incidência do Código Florestal. Novatio legis in melius. Inocorrência. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado. Necessidade de alteração da modalidade de pena substitutiva imposta. Inadequação da pena restritiva de direitos fixada pela origem. Apelo ministerial provido, e improvido o da defesa." (TJSP - Apelação 0000622-69.2011.8.26.0495, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Luis Soares de Mello, j. 04/11/2014).

Não obstante a confissão parcial exarada pelo acusado, verifico que o Policial Militar Marcelo Augusto Vieira Marques relatou que, na data dos fatos, durante patrulhamento em área pertencente ao Parque Estadual constatou a construção de um barraco no local, destacando que o acusado se identificou como responsável pela edificação. Afirmou, ainda, que havia um cerco no terreno, bem como que trata-se de uma localidade isolada com algumas invasões.

O Policial Militar Cabo Camargo relatou que, naquela data, em atendimento a um ofício expedido pela Delegacia de Polícia de Ubatuba se dirigiu ao local, inserido em área do Parque Estadual, e durante diligência constatou a degradação ambiental e observou a existência de um plantio de subsistência. Registrou que o acusado foi identificado como o responsável pela intervenção, tendo sido lavrado o auto de infração. Por derradeiro, citou não se recordar da versão apresentada à época pelo réu, bem como frisou a necessidade de obtenção de autorização do órgão competente para que seja feita qualquer interferência na área.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

"Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98). Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inócurrenente. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido." (TJSP - Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luis Soares de Mello, j.

26/01/2016).

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

Desse modo, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, a confissão parcial exarada pelo acusado em Juízo, o Auto de Infração e o Boletim de Ocorrência Ambiental acostados a fls. 07/14, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, bem como o teor do laudo pericial acostado a fls. 41/44, o qual apontou que: “(...) Conforme o Boletim de Ocorrência Ambiental de nº 30082017004026, datado de 30/06/17, tratava-se de degradação ambiental em vegetação de floresta ombrófila densa, em estágio médio de regeneração, mediante supressão de vegetação, através de desmatamento e plantio de subsistência (mandioca e horta), em área equivalente a 0,0972 hectares, fora de APP (área de preservação permanente) e dentro de UC (Unidade de Conservação) caracterizada como de especial preservação, bioma Mata Atlântica.” (fls. 42), entendo ter restado inequívoca a demonstração da materialidade e autoria do delito pelo acusado.

No mesmo sentido, tem-se a Informação Técnica – PESM Núcleo Picinguaba nº 129/2017, elaborada pela Gestora do Parque Estadual da Serra do Mar, que consignou que: “Conclui-se que o dano ambiental refere-se a supressão de vegetação de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio de regeneração e impedimento da regeneração da vegetação natural por meio de cultivo de subsistência, em área correspondente a 972m², e introdução de espécies exóticas (mandioca). Além disso, o autuado utilizou recursos naturais da Unidade de Conservação, sem autorização, ao cercar o entorno área, visando impedir o acesso da mesma, utilizando toras de madeira nativa, bambu e arame.” (fls. 38/40).

Outrossim, entendo que a declaração de ausência de dolo e do suposto desconhecimento da ilicitude do ato praticado pelo acusado não merece guarida.

Isso porque, em primeiro lugar, o desconhecimento da lei é inescusável, nos termos do artigo 21, caput, do Código Penal, de modo que a mera alegação de que o réu não sabia que estava praticando um delito, por si só, não merece prosperar.

A esse respeito, leciona Alberto Silva Franco: “Ninguém poderá sustentar a licitude de seu procedimento sob o pretexto de que desconhece a norma penal que o proíbe. A validade formal da norma é irrecusável em relação a todos os seus destinatários, não sendo admissível que um só deles a ela se furte, invocando o seu desconhecimento” (In Código Penal e sua Interpretação. 8ª Ed. São Paulo: RT, 2007, p. 179/180).

Neste sentido:

DESMATAMENTO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA – Artigo 38-A da Lei 9.605/98 – Sentença condenatória – Apelo de defesa fundamentado em atipicidade da conduta por ausência de dolo ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer a aplicação do arrependimento posterior em seu patamar máximo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas –

Inaplicabilidade do princípio da insignificância diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta – Erro de proibição não caracterizado – Dolo configurado – Dosimetria adequada – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Recurso desprovido (TJSP, Apelação nº 0001318-47.2016.8.26.0587, Rel. Des. Márcio Eid Sammarco, j. 27/09/2018).

“APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL – Autoria e materialidade comprovadas – Confissão extrajudicial amparada no conjunto probatório. Validade – Depoimentos de testemunhas e laudo de vistoria que comprovam a degradação ambiental – Ainda que o réu tenha ocupado local já desmatado, continuou a atividade ilegal, impedindo a regeneração da floresta. Dano ambiental configurado – Inexistência de erro de tipo ou de excludente de culpabilidade – Visível a existência da floresta nativa ao redor do bananal ilegal que cultivava – Recurso desprovido” (TJSP, Apelação nº 990080611682, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Edison Brandão, j. 13/04/2010).

Não obstante, o acusado frequenta e viveu no local por vários anos, de modo que é inaceitável conceber que o mesmo não tinha ciência de que se tratava de área pertencente ao Parque Estadual e da impossibilidade de intervenção na área sem a devida permissão do órgão competente, mesmo porque é do conhecimento geral que, para se construir em uma área, faz-se necessária a autorização do poder concedente.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal.
2. Na segunda fase da fixação da pena, noto a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo certo, todavia, que mantenho a pena em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; 01 (um) ano de reclusão com relação ao delito previsto no artigo 40 da referida lei; e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no que tange ao delito previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no artigo. 33, §2º, alínea c, do Código Penal e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 40 da Lei nº 9.605/98; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Os crimes foram cometidos em concurso material, de sorte que o cumprimento das penas privativas de liberdade deve ser cumulativo.

Considerando-se que o réu atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal,

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente na presente data, a ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções.

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado, de acordo com os atos praticados (fls. 102).

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 06 de julho de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA